

	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 1 Función y Autoridad de Aplicación de la Ley Subcapítulo 1.2 Límites de Autoridad	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 03/junio/19
		Fecha de Revisión 03/junio/19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 1.2.5 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

1.2.5 ARRESTO CON O SIN ORDEN

En México, legalmente la libertad personal puede restringirse principalmente por cualquiera de estos motivos: arresto y detención.

El arresto puede decretarlo una autoridad administrativa como sanción por infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, limitado a un máximo de treinta y seis horas por mandato del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a la detención se refiere, ésta puede ser ejecutada en los siguientes casos:

- **Orden de aprehensión:** No podrá librarse sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Existen dos excepciones constitucionales a la regla general, conforme a la cual nadie puede ser privado de la libertad, sino por orden escrita de la autoridad judicial competente, éstas son:

- **Flagrancia:** El artículo 16 constitucional, que autoriza la detención en flagrancia, permite a cualquier persona llevarla a cabo, a condición de que se ponga al indiciado sin demora a disposición de la autoridad.

En el caso concreto de los elementos policiales, están facultados para detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia.

Se entiende que hay flagrancia cuando:

- 1) La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o
- 2) Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.



Los elementos de la Subsecretaría de Policía Estatal estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. Así mismo, la inspección realizada al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos.

Cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla a disposición del Ministerio Público inmediatamente, quien realizará el registro de la hora en la cual lo están poniendo a disposición.

- **Caso urgente:** Cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.

En cualquiera de los casos antes mencionados, deben salvaguardarse en todo momento los derechos del inculpado.

En lo que respecta a personas que hagan valer su inmunidad diplomática, el representante extranjero está excluido de la jurisdicción local, mientras dure su comisión.

Procedimiento:

- 1.- Control para la detención de la persona con el nivel de fuerza que la situación amerite, velando siempre por la integridad física y psicológica del detenido.**
- 2.- Informe al detenido el motivo de la detención.**
- 3.- Lectura de carta de derechos al detenido.**
- 4.- Conducción inmediata y puesta a disposición ante la instancia jurídica correspondiente de la o las personas, así como objetos relacionados.**
- 5.- Elaboración del Informe Policial Homologado y Formato de Cadena de Custodia.**

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Davalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM

